

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/3129

הצעת חוק שלילת זכויות לראש ממשלה לשעבר שכהן תקופה קצרה, התשפ"ג-2023

שליטת זכויות	1. על אף האמור בכל דין, ראש הממשלה לשעבר שכהן בתפקידו תקופה הקצרה
לראש ממשלה	מ-36 חודשים במצטבר, לא יהיה זכאי לכל זכות, שירות, תשלום או הטבה
שכהן תקופה קצרה	המוקנית לראש הממשלה לשעבר מכוח דין, נוהג או החלטת ממשלה.

דברי הסבר

ראשי הממשלה לשעבר זכאים לזכויות שונות מכוח הדין והנוהג. כך למשל, פקודת מס הכנסה קובעת כי "תשלומים, שירותים וטובות הנאה המשתלמים או הניתנים מאוצר המדינה לראש הממשלה או לראש הממשלה לשעבר או לשאיריו בקשר למילוי תפקידו כראש הממשלה, למעט משכורת וקצבה" – פטורים ממש; החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיניהם), התשמ"א-1981, קובעת כי ראש הממשלה לשעבר שכהן בתפקידו 18 חודשים לפחות זכאי במשך תקופה של חמש שנים לרכב צמוד עם נהג ולשירותי משרד הכוללים לשכה ועובדים; תקנון הכנסת קובע בסעיף 24(ב) כי אם נפטר ראש הממשלה לשעבר תקיים הכנסת ישיבה לזכרו ותכבד את זכרו בקימה; זכאות לאבטחה לפי קביעת גורמי הביטחון המוסמכים; קבורה בחלקת גדולי האומה בהר הרצל, ועוד.

לאחרונה, נקלענו למצב חדש שבו תפקיד ראש הממשלה הפך לנושא לסחיטה פוליטית, ולו עבור כהונה לזמן קצר, כדי לזכות לתהילת עולם בהמשך, ואפילו להיקבר בין גדולי האומה. כדי למנוע מצב זה, מוצע לקבוע בחקיקה, כי ראש ממשלה שמעל באמון הציבור לטובת כהונה קצרה, יישללו ממנו כל זכויותיו כראש הממשלה לשעבר.

מוצע לקבוע כי מי שכהן כראש הממשלה תקופה של פחות משלוש שנים, לא יהיה זכאי לכל זכות, שירות, תשלום או טובת הנאה בקשר למעמדו כראש הממשלה לשעבר.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/24/3688). הצעת החוק זהה לפ/24/3688 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)